

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1839/2534

นายศักดิ์สิทธิ์ วรกิจรุ่งโรจน์
พันจ่าเอกอาธรณ์หรืออานนท์ มากมูล

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 900, มาตรา 904, มาตรา 905, มาตรา 914, มาตรา 916,
มาตรา 989

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง

เช็คพิพาทเป็นเช็คผู้ถือ โจทก์รับเช็คมายอมเป็นผู้ทรง มีอำนาจฟ้องจำเลยให้
รับผิดชอบตามเช็คได้ จำเลยไม่อาจต่อสู้โจทก์ผู้ทรงด้วยข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพัน
กันเฉพาะบุคคลระหว่างตนกับผู้ทรงคนก่อน เว้นแต่การโอนจะได้มีขึ้นด้วยคบคิดกัน
ฉ้อฉล จำเลยให้การเพียงว่าจำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทให้ ส.โดยไม่มีมูลหนี้ แต่เป็นการ
ค้าประกันในการที่จำเลยจัดตั้งบริษัทขึ้นคำให้การดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกล่าวถึง
ความเกี่ยวพันระหว่างจำเลยผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทกับ ส.ซึ่งเป็นผู้ทรงคนก่อน จำเลยจะ
ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ผู้ทรงเช็คพิพาทว่าเช็คพิพาทไม่มีมูลหนี้ต่อกันไม่ได้ ต้องห้าม
ตาม ป.พ.พ. มาตรา 916 และที่จำเลยให้การว่าจำเลยชำระหนี้ตามเช็คพิพาทให้แก่
ส.ไปแล้ว แต่ด้วยอุบายและชั้นเชิงของ ส.จึงให้โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ คำให้การก็
ไม่ขัดแจ้งว่ามีการคบคิดกันฉ้อฉลอย่างไร การที่ ส.ฝ่ายเดียวใช้อุบายและชั้นเชิงให้
โจทก์ฟ้องจำเลยดังกล่าวไม่เป็นข้อต่อสู้ที่จำเลยจะยกขึ้นไต่สวนโจทก์ได้ และที่จำเลย
ให้การว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตก็มีได้บรรยายให้ชัดว่า โจทก์ไม่สุจริตอย่างไร คำ
ให้การจำเลยไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง ไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อ
พิพาท คดีย่อมวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบพยานโจทก์จำเลย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คธนาคารกสิกรไทย สาขาราชบุรีบูรณะซึ่ง
จำเลยสั่งจ่ายเงินจำนวน ๕๔,๒๐๐ บาท ชำระหนี้ให้โจทก์ เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์นำ
ไปเรียกเก็บเงิน ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้จำเลยชำระเงินตามเช็ค
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับโจทก์ จำเลยสั่งจ่ายเช็ค
พิพาทให้แก่นายสมชาย จงชนะเดชวงศ์ โดยไม่มีมูลหนี้ แต่ออกให้เพื่อเป็นการค้า
ประกันในการที่จำเลยได้จัดตั้งบริษัทโกเนวี จำกัด และต่อสู่ว่า จำเลยได้ชำระหนี้ตาม
เช็คพิพาทให้นายสมชายไปแล้ว แต่ด้วยอุบายและชั้นเชิงของนายสมชายจึงให้โจทก์
ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้แสดงว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยใช้เงินให้โจทก์ ๕๔,๒๐๐ บาทพร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๒๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้จากคำฟ้องและคำให้การจำเลยว่าจำเลยได้
ออกเช็คพิพาทสั่งจ่ายเงิน ๕๔,๒๐๐ บาทจริง และเป็นเช็คสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ โจทก์เป็น
ผู้รับโอนเช็คพิพาทมาจึงเป็นผู้ถือย่อมเป็นผู้ทรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์มาตรา ๙๐๔ มีอำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามเช็คได้ จำเลยถูกฟ้องในมูลหนี้ตามตั๋วเงินคือเช็คพิพาทไม่อาจต่อสู้ผู้ทรงคือโจทก์ด้วยข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันกันเฉพาะบุคคลระหว่างตนกับผู้ทรงคนก่อน เว้นแต่การโอนจะได้มีขึ้นด้วยคบกติดกันฉ้อฉล ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๑๖ ประกอบด้วยมาตรา ๙๘๙ ตามคำให้การของจำเลยให้การเพียงว่าจำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทให้นายสมชาย จงชนะเดชวงศ์ โดยไม่มีมูลหนี้ แต่เป็นการค้ำประกันในการที่จำเลยจัดตั้งบริษัทขึ้น คำให้การดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกล่าวถึงความเกี่ยวพันระหว่างจำเลยซึ่งเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทกับนายสมชายซึ่งเป็นผู้ทรงคนก่อน ฉะนั้นจำเลยจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ผู้ทรงเช็คพิพาทว่าเช็คพิพาทไม่มีมูลหนี้ต่อกันไม่ได้ ต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ๙๑๖ ดังกล่าว ที่จำเลยให้การว่า จำเลยได้ชำระหนี้ตามเช็คพิพาทให้แก่นายสมชายไปแล้ว ๒๐,๐๐๐ บาท แต่ด้วยอุบายและชั้นเชิงของนายสมชายจึงให้โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้นั้นจำเลยไม่ได้ให้การชี้แจงว่ามีการโอนเช็คพิพาทและคบกติดฉ้อฉลกันอย่างไร และเห็นว่าในเบื้องต้นต้องถือว่าโจทก์ได้รับเช็คพิพาทมาโดยสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕ การที่นายสมชายฝ่ายเดียวใช้อุบายและชั้นเชิงให้โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ก็ไม่ใช่ข้อต่อสู้ที่จำเลยจะยกขึ้นไต่ยันกับโจทก์ได้ตามมาตรา ๙๐๕ และมาตรา ๙๑๖ ที่จำเลยให้การว่าโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตก็มีได้บรรยายให้ชัดว่า โจทก์ไม่สุจริตอย่างไร คำให้การจำเลยไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๗ วรรคสอง ย่อมไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี จึงไม่ต้องสืบพยานโจทก์จำเลยและคดีวินิจฉัยได้โดยไม่จำเป็นต้องพิเคราะห์พยานหลักฐานที่โจทก์จำเลยนำสืบมาแล้ว การที่จำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาท จำเลยจึงต้องรับผิดชอบในความในเช็คนั้นตามมาตรา ๙๐๐ เมื่อธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินจำเลยต้องรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คนั้นให้แก่โจทก์ตามมาตรา ๙๑๔ ประกอบด้วยมาตรา ๙๘๙

พิพากษายืน.

(วิชัย ตันติกุลานันท์-ชุม สุกแสงเปล่ง-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายชัยนาท พันดาวงศ์

ศาลอุทธรณ์ - นายทวิช อนันตรสุชาติ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ